

B阶段材料 · 三题标准答案草案

仅在A阶段审核表锁定后提供。本文件仍是课程与比赛用标准答案草案，不替代独立专家结论。

题目 01 · 罪刑法定与从旧兼从轻

TQ01_RETROACTIVITY

问题

甲实施行为时旧法认为构成犯罪，但裁判时新法不认为是犯罪；如果新法仍认为犯罪但处刑较轻，又应如何选择法律？请说明规则并引用法条。

标准答案草案

依据《刑法》第十二条，原则上适用行为时的法律；裁判时的本法不认为是犯罪，或者虽认为犯罪但处刑较轻的，适用本法，即从旧兼从轻。罪刑法定要求不得脱离明文规定定罪。

制定依据

- 必需来源ID: EVID_884FC4550E1F5A30DACE
- old_law_default: 原则适用行为时法
- new_law_decriminalizes: 新法不认为犯罪时适用新法
- new_law_lighter: 新法处刑较轻时适用新法

题目 02 · 正当防卫与特殊防卫

TQ02_SPECIAL_DEFENSE

问题

多人持砍刀、铁锹等凶器闯入私人场所攻击他人后脑等要害部位；其中一人被制伏后，其他人仍持刀继续侵害。防卫人反击造成一死一伤，是否当然属于防卫过当？请结合规则与指导案例要点说明。

标准答案草案

不当然属于防卫过当。应按时间轴判断不法侵害是否仍在进行。多人持致命凶器攻击要害部位、严重危及人身安全，属于刑法第二十条第三款的行凶；即使部分侵害人被制伏，只要其他侵害仍在继续，防卫权没有终止。造成不法侵害人伤亡的，可成立特殊防卫，不负刑事责任。

制定依据

- 必需来源ID：EVID_9CB6894B3E55465B19C6, CASE_GUIDE_CRIM_CASE_BCE041E195C8247BC179
- ongoing_infringement：审查正在进行的不法侵害
- violent_assault：致命凶器攻击要害属于行凶
- remaining_attackers：部分被制伏不终止剩余防卫权
- no_liability：特殊防卫伤亡不负刑责

题目 03 • 抢劫罪基本构成

TQ03_ROBBERY_ELEMENTS

问题

行为人以非法占有为目的，当场持刀威胁被害人并取得价值很低的财物。能否仅因财物价值低就否定抢劫罪？请列出基本判断步骤并引用法条。

标准答案草案

不能仅因财物价值低否定抢劫罪。应审查非法占有目的，是否以暴力、胁迫或者其他强制方法压制反抗，手段与取财是否具有当场性，以及是否取得公私财物。符合这些基本构成时，依《刑法》第二百六十三条评价；财物价值低不当然排除成立。

制定依据

- 必需来源ID: EVID_739F98E83E2A8E71CE61
- illegal_possession: 非法占有目的
- coercive_means: 暴力胁迫等手段
- on_the_spot: 手段与取财的当场性
- taking_property: 取得公私财物
- low_value_not_exclusion: 价值低不当然排除